

1/ Odôvodnenie využitia sistačného práva starostky obce

k prijatému uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Horný Vadičov č. 06/2026 zo dňa 20.03.2026.

V prípade predmetného uznesenia ako starostka obce využívam sistačné právo t. j. pozastavujem výkon uznesenia č. 06/2026, ktoré dňa 20.03.2026 prijalo OZ obce Horný Vadičov z dôvodu domnienky, že odporuje zákonu.

Ukladanie povinností starostke – „**zabezpečiť**“ návrh pravidiel pre schvaľovanie investičných projektov, najmä s dôrazom na určenie maximálnych limitov a kontrolných mechanizmov, a **predložiť** ho na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva“ je odporujúce zákonu.

Ak obecné zastupiteľstvo žiada resp. poveruje starostku obce úlohami, vyplýva to z nesprávnej predstavy o tom, že obecné zastupiteľstvo je starostke nadriadené. Právny stav je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") úplne iný a jednoznačný.

Obecné zastupiteľstvo **nemôže** legálne žiadať starostku o zabezpečenie úlohy, ktorá nemá oporu v zákone. Poslanec obecného zastupiteľstva nemôže zneužívať svoju funkciu na ukladanie povinností, ktoré sú mimo zákonných kompetencií obce alebo sú nevykonateľné. Starostka je povinná plniť len zákonné uznesenia.

Podľa charakteru pôsobnosti starostky obce sa rozlišuje kompetencia riadiaca, normotvorná a rozhodovacia. Ustanovenie § 13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení upravuje najdôležitejšie povinnosti vyplývajúce starostke obce z jej funkcie ako najvyššieho výkonného orgánu obce a predstaviteľky obce. Nejde o úplný výpočet jej povinností, pretože ďalšie jej vyplývajú nielen z iných ustanovení zákona o obecnom zriadení, ale aj z ustanovení ďalších osobitných predpisov. Tieto povinnosti sú súčasne jej kompetenciou, ktorú jej nemožno odňať, pridať alebo zmeniť rozhodnutím obecného zastupiteľstva.

Zo zákonnej úpravy: Starosta a obecné zastupiteľstvo sú dva navzájom **rovnocenné** (z pohľadu vzťahov nadriadenosti a podriadenosti) orgány obce (§ 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ďalej aj len ako „zákon o obecnom zriadení“) a z toho dôvodu je nemožné vzájomné ukladanie povinností.

Starosta je predstaviteľom obce, najvyšším výkonným orgánom obce (§ 13 ods. 1 zákona o obecnom zriadení) a štatutárnym orgánom obce (§ 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení).

Obecné zastupiteľstvo je kolektívny orgán zložený z poslancov, ktorý má právomoc rozhodovať o základných otázkach života obce (§ 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení). Výsledok rozhodovacej činnosti obecného zastupiteľstva v každom jednotlivom prípade na základe hlasovania je **uznesenie**.

Uznesenia starosta (§ 12 ods. 10 zákona o obecnom zriadení) v lehote do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom podpíše, čím sa formálne završuje proces ich prijímania.

Avšak starostka má tzv. **sistačné právo**, teda mechanizmus, kedy môže **pozastaviť výkon** uznesenia. Ide o prípad, kedy sa **starostka domnieva**, že uznesenie (§ 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení):

- odporuje zákonu alebo
- je pre obec zjavne nevýhodné

Je pravdou, že sistačná právomoc starostky prináša neželaný jav, a to neschopnosť niektorých poslancov správnym spôsobom potvrdzovať uznesenie obecného zastupiteľstva. Nesprávne pochopenie veci, nízke právne povedomie tak spôsobilo, že poslanci OZ prijali predmetné uznesenie.

Na základe uvedených skutočností, ako starostka obce som pozastavila výkon predmetného uznesenia.

Poznamenávam, že zákon výslovne neupravuje, že starostka musí o uplatnení svojho sistačného práva informovať poslancov obecného zastupiteľstva a že starostka musí využitie sistačného práva hlbšie odôvodňovať či vysvetľovať poslancom . Podľa súčasnej právnej úpravy využíva len svoje zákonné právo. Aj napriek tomu prikladám svoje odôvodnenie sistačného práva k zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Vadičov zo dňa 20.03.2026 ako prílohu.

Horný Vadičov, 30.03.2026

Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce

2/ UZNESENIE č. 06/2026

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 20.03.2026

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Vadičov

žiada

starostku obce zabezpečiť vypracovanie návrhu pravidiel pre schvaľovanie investičných projektov, najmä s dôrazom na určenie maximálnych finančných limitov a kontrolných mechanizmov,

a predložiť ho na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prítomní poslanci v počte : 9

Mgr. Alena Kubaščíková, Mgr. Božena Mináriková, Zuzana Pakancová, Miloslav Dovalovský, Erich Kadnár, Ondrej Kubáščík, Mgr. Milan Kvašňovský, Ing. Benedikt Minárik, Stanislav Zajac

Hlasovanie poslancov:

Za: 5

Miloslav Dovalovský, Erich Kadnár, Ondrej Kubáščík, Ing. Benedikt Minárik, Stanislav Zajac

Proti: 3

Mgr. Alena Kubaščíková, Mgr. Božena Mináriková, Zuzana Pakancová

Zdržal sa: 1

Mgr. Milan Kvašňovský

V Hornom Vadičove, dňa 24.03.2026

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce